



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

12 ביוני 2023

1628

כ"ג בסיוון התשפ"ג

עמוד

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 67) (הפרה בנסיבות מחמירות), התשפ"ג-2023 1094

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 67) (הפרה בנסיבות מחמירות). התשפ"ג-2023

תיקון סעיף 222

1. בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, בסעיף 222(ב), בהגדרה "נסיבות מחמירות" –

- (1) במקום "נסיבות מחמירות" יבוא "נסיבות מחמירות – כל אחת מאלה:";
- (2) הקטע החל במילים "הפרה הנוגעת" עד המילים "היא הפרה הנוגעת למספר רב במיוחד של צרכנים" יסומן כפסקה (1), ואחריה יבוא:
"2) הפרה שבוצעה כלפי צרכן שהוא אחד מאלה:
- (1) אזרח ותיק או עולה חדש כהגדרתם בסעיף 141א(א), או קטין;
- (2) אדם שניכר שהוא נתון במצב של חולשה שכלית, נפשית או גופנית;
- (3) אדם שניכר שאינו שולט בשפה שבה נקשרה העסקה במידה מספקת לשם הבנת העסקה."

ד ב ר י ה ס ב ר

תהיה גם הפרה שבוצעה כלפי צרכן שהוא אזרח ותיק או עולה חדש כהגדרתם בסעיף 141א(א) לחוק, או קטין, וכן הפרה שבוצעה כלפי צרכן שהוא אדם שניכר שהוא נתון במצב של חולשה שכלית, נפשית או גופנית או שאינו שולט בשפה שבה נקשרה העסקה במידה מספקת לשם הבנת העסקה. זאת, כדי להגביר את ההרתעה מפני ביצוע הפרות כלפי אוכלוסיות פגיעות אלה.

הגדרת אוכלוסיות היעד שהפרה המבוצעת כלפיהן תהווה הפרה בנסיבות מחמירות דומה במהותה לאמור בסעיף 23א(ב)(4) לחוק, אך היא כוללת גם עולים חדשים. לגבי אדם שנתון במצב של חולשה שכלית, נפשית או גופנית או שאינו שולט בשפה שבה נקשרה העסקה במידה מספקת לשם הבנת העסקה – הדרישה היא כי מדובר באדם שאפשר להבחין בבירור במצבו כאמור לגבי אזרח ותיק, עולה חדש או קטין – מספיק שההפרה בוצעה כלפי אחד מהמנויים לעיל כדי שתיחשב הפרה בנסיבות מחמירות, בין שניתן להבחין בבירור כי מדובר באחד מהם ובין שלא ניתן להבחין כאמור.

הצעת חוק זו פורסמה בעבר בהצעות חוק הממשלה מס' 1539, מיום 7 באייר התשפ"ב (11 במאי 2022), והיא מתפרסמת כעת בשנית.

סעיף 1 סעיף 222 לחוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981, (להלן – החוק), שעניינו הפרה בנסיבות מחמירות, קובע כי אם היה לממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן (להלן – הממונה) יסוד סביר להניח כי עוסק הפר הוראה מההוראות לפי החוק המפורטות בסעיף 222, בנסיבות מחמירות, רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות החוק, ששיעורו פי אחד וחצי מסכום העיצום הכספי שניתן להטיל בשל אותה הפרה לפי סעיף 222. "נסיבות מחמירות" מוגדרות בסעיף 222(ב) כהפרה הנוגעת למספר רב במיוחד של צרכנים. כמו כן נקבעה לעניין זה חוקה ולפיה הפרה שנעשתה על ידי עוסק ביותר מסיניף אחד או נקודת מכירה אחת המופעלים על ידו, היא הפרה הנוגעת למספר רב במיוחד של צרכנים.

בהחלטת ממשלה מס' 450 מיום 7/ בתשרי התשפ"א (18 באוקטובר 2020) שעניינה תוכנית חירום לחיזוק המאבק נגד עוקץ וניצול צרכנים אזרחים ותיקים וצרכנים פגיעים אחרים, נקבע, בסעיף 3 שבה, כי תיבחן הוספת נסיבה מחמירה שהיא פגיעה בצרכן פגיע כאמור בסעיף 23א(ב)(4) לחוק העוסק בנסיבות מחמירות במישור הפלילי. בהמשך להחלטת הממשלה כאמור, מוצע בהצעת חוק זו לתקן את סעיף 222(ב) לחוק, העוסק בנקיטת הליכים במישור המינהלי, כך שהפרה בנסיבות מחמירות לפי אותו סעיף

¹ ס"ח התשמ"א עמ' 248; התשפ"ב, עמ' 964.